

Einer muss in Haft Im Prozess um prügelnde Asylbewerber in Amberg wirken sich deren Geständnisse strafmildernd aus. Ein Gerichtssprecher betont: Das war keine

Einer muss in Haft; Im Prozess um prügelnde Asylbewerber in Amberg wirken sich deren Geständnisse strafmildernd aus. Ein Gerichtssprecher betont: Das war keine Schwerekriminalität

taz, die tageszeitung

Samstag 11. Mai 2019

Copyright 2019 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: AKTUELLES; S. 4

Length: 514 words

Byline: Patrick Guyton

Highlight: Im Prozess um prügelnde Asylbewerber in Amberg wirken sich deren Geständnisse strafmildernd aus. Ein Gerichtssprecher betont: Das war keine Schwerekriminalität

Body

Von Patrick Guyton

Am Freitag fiel das Urteil im Prozess gegen die vier jungen Asylbewerber, die im Dezember 2018 im oberpfälzischen Amberg wahllos Passanten beleidigt und verprügelt hatten: Drei Afghanen erhalten Bewährungsstrafen von sechs bis 13 Monaten; der als Haupttäter angesehene Mann aus dem Iran muss für zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis, zudem wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Bei ihm wurden laut Amtsgerichtssprecher Ludwig Stich drei frühere Verurteilungen durch das Amtsgericht Regensburg beim Strafmaß berücksichtigt.

Zu Prozessbeginn vor zweieinhalb Wochen war ein langwieriges Verfahren mit rund 100 Zeugenaussagen vor der Jugendkammer des Amtsgerichts Amberg erwartet worden. Dies konnte durch eine sogenannte Verständigung, auch als Deal bezeichnet, verhindert werden. Für Geständnisse wurde den Angeklagten der Strafraum zugesichert. Das hat sich erheblich strafmildernd ausgewirkt, sagte Stich nach dem Urteil zur taz.

Die insgesamt 25 Taten am 29. Dezember 2018, auf denen die Anklage beruhte, hätten sich am Amberger Bahnhof und in der Altstadt in rasend schneller Geschwindigkeit ereignet. Es wäre unheimlich schwer gewesen, alle Facetten festzustellen, so Stich.

Bei ihrer Prügelaktion waren die Männer betrunken und nach Drogenkonsum durch die Stadt gezogen, es gab 15 meist leicht Verletzte. Angeklagt wurden die jungen Männer wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung. Das Geschehen hatte bundesweit für öffentliche Aufregung gesorgt und eine Debatte über die deutsche Asylpolitik und die Abschiebung straffällig gewordener Flüchtlinge befeuert. Die AfD sowie eine Handvoll Nürnberger NPD-Mitglieder instrumentalisierten die Taten. So stattete Katrin Ebner-Steiner, AfD-

Einer muss in Haft Im Prozess um prügelnde Asylbewerber in Amberg wirken sich deren Geständnisse strafmildernd aus. Ein Gerichtssprecher betont: Das war keine

Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag, der Stadt einen Informationsbesuch ab. NPD-Leute zogen an Neujahr als selbst ernannte Bürgerwehr durch die Straßen und stellten Fotos ins Internet.

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Ursache für die Taten eine Mischung aus Frustration, Langeweile sowie eine durch Alkohol und Drogen bedingte Enthemmung gewesen sei. Die Asylanträge von allen vieren waren schon vorher abgelehnt worden. Einer ist ausreisepflichtig, ihm droht nun nach Ende des Prozesses die Abschiebung.

Die Verteidiger hatten in ihren Plädoyers am Donnerstag gesagt, dass solche Straftaten fast jedes Wochenende vorkämen, es sei ein jugendtypisches Verhalten gewesen. Die Angeklagten waren zur Tatzeit zwischen 17 und 19 Jahre alt, sie wurden nach dem Jugendstrafrecht verurteilt.

Die Staatsanwältin sprach über den Sinn von Jugendstrafen, die auf Bewährung ausgesetzt werden. Diese sollten die Heranwachsenden erziehen und künftige Straftaten verhindern.

Gerichtssprecher Stich hatte zuvor schon betont: Das waren keine Vorgänge von Schwere Kriminalität. Nun meint er: Das Verfahren ist abgelaufen, wie es das Gesetz verlangt ohne Berücksichtigung öffentlicher Befindlichkeiten oder medialer Interessen.

Die NPD hatte nach der Tat eine Bürgerwehr gebildet und war durch Amberg gezogen

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: GERICHTSPROZESSE (91%); ANKLAGEN (90%); GEFÄNGNISSTRAFEN (90%); GESTÄNDNISSE VOR GERICHT (90%); POLITISCHES ASYL (90%); STRAF AUSSETZUNG & BEWÄHRUNG (90%); STRAFZUMESSUNG (90%); ABSCHIEBUNG (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); GERICHTSHÖFE (89%); JUGENDLICHE (89%); STRAFTATEN (89%); VERURTEILUNGEN (89%); POLITISCHE PARTEIEN (87%); DEUTSCHE LANDTAGE (78%); DROGENKRIMINALITÄT (78%); EINWANDERUNG (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); KRIMINALPRÄVENTION (78%); POLITISCHE DEBATTEN (78%); STAATSANWÄLTE (78%); STRAFRECHT (78%); STRAFVERTEIDIGUNG (78%); ZEUGEN (78%); EIGENTUMSDELIKTE (77%); VANDALISMUS (77%); GESETZGEBUNGSORGANE (72%); REGIERUNGSKABINETTS (66%)

Industry: STAATSANWÄLTE (78%)

Geographic: NÜRNBERG, DEUTSCHLAND (58%); REGENSBURG, DEUTSCHLAND (58%); BAYERN, DEUTSCHLAND (57%)

Load-Date: May 10, 2019